L'étude du droit · Droit pénal général · Vidéo 3

Crime, délit ou contravention ?

LE CAS

Samedi soir, à Neuchâtel. Trois jeunes, trois histoires, dans la même rue.

Inès glisse dans sa poche le téléphone d'une passante. C'est un modèle tout neuf. Elle s'éloigne et compte bien le garder.

Noah tague tout le mur d'une boulangerie. Le nettoyage coûtera environ deux mille francs.

Yann se dispute avec un ami et lui donne une gifle. L'ami n'est pas blessé.

Trois actes interdits. Mais ont-ils le même poids ? Lequel est un crime ? Lequel est un délit ? Lequel est une contravention ? Votre intuition vous trompe peut-être.

LE PIÈGE CLASSIQUE

Attention au piège classique. On croit souvent que la peine prononcée décide de la catégorie. C'est faux.

Imaginons qu'Inès ne reçoive finalement qu'une peine pécuniaire. Son vol reste un crime.

Ce qui compte, c'est la peine que la loi prévoit au maximum. Pas celle que le juge choisit.

C'est tout le sens du mot « passible », à l'article 10. On regarde la peine possible.

À RETENIR

Retenons. Une peine privative de liberté de plus de trois ans est possible : c'est un crime.

Trois ans au plus, ou une peine pécuniaire : c'est un délit. Une amende seulement : c'est une contravention.

Et cette catégorie change des règles concrètes : la tentative, le sursis, la prescription. Face à une infraction, gardez le réflexe. Trouvez l'article, puis lisez la peine la plus lourde qu'il prévoit.

À VOUS

Une infraction n'est punie que d'une peine pécuniaire, sans peine privative de liberté. Crime, délit ou contravention ?

Réponse : c'est un délit. L'article 10, alinéa 3, du Code pénal range parmi les délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans « ou d'une peine pécuniaire ». La peine pécuniaire n'est pas une amende : seule l'amende fait d'une infraction une contravention (article 103).

ARTICLES ET ARRÊTS CITÉS

- Art. 10 CP : Le classement dépend de la peine dont l'infraction est passible : crime au-delà de trois ans de peine privative de liberté, délit jusqu'à trois ans ou peine pécuniaire

  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_10

- Art. 103 CP : Une contravention est une infraction passible d'une amende
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_103
- Art. 34 CP : La peine pécuniaire se compte en jours-amende
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_34
- Art. 139 CP : Le vol est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; c'est donc un crime
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_139
- Art. 172ter CP : Pour un objet de faible valeur, ou un tout petit dommage, seulement une amende, sur plainte
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_172_ter
- Art. 144 CP : Le dommage à la propriété est puni de trois ans au plus (délit), sur plainte ; jusqu'à cinq ans si le dommage est considérable
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_144
- Art. 126 CP : Une gifle qui ne blesse pas : voies de fait, punies d'une amende, sur plainte. Exception (al. 2) : poursuite d'office pour des actes répétés contre certaines personnes proches
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_126
- Art. 105 CP : Pour une contravention, la tentative n'est punissable que si la loi le prévoit expressément ; le sursis ne s'applique pas
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_105
- Art. 22 CP : Pour les crimes et les délits, la tentative est en principe punissable
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_22
- Art. 106 CP : Sauf exception, l'amende ne dépasse pas dix mille francs
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_106
- Art. 109 CP : La prescription d'une contravention est de trois ans
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_109
- Art. 97 CP : Prescription de dix ans pour le délit de Noah, de quinze ans pour le vol d'Inès
  https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr#art_97

Lois vérifiées sur Fedlex, arrêts sur le site du Tribunal fédéral. Introduction pédagogique, qui ne remplace pas un conseil juridique.
Contenu sous licence CC BY-SA 4.0 · L'étude du droit · Le droit suisse, une notion à la fois.

L'étude du droit · Droit pénal général · Vidéo 3

Crime, délit ou contravention ?

Lire la peine prévue par la loi

1. La loi prévoit-elle plus de trois ans de peine privative de liberté ? `art. 10 al. 2 CP`

OUI

Crime
Exemple : le vol, jusqu'à cinq ans.

`art. 10 al. 2 et 139 CP`

NON

↓ question 2

2. Prévoit-elle trois ans au plus, ou une peine pécuniaire ? `art. 10 al. 3 et 103 CP`

OUI

Délit
Exemple : le dommage à la propriété, trois ans au plus.

`art. 10 al. 3 et 144 CP`

NON

Contravention
Passible d'une amende. Exemple : les voies de fait.

`art. 103 et 126 CP`

La catégorie change les règles

PLUS GRAVE → MOINS GRAVE

Vol d'Inès : crime
Prescription de quinze ans. `art. 97 CP`

Tag de Noah : délit
Prescription de dix ans. `art. 97 CP`

Gifle de Yann : contravention
Prescription de trois ans ; pas de sursis ; tentative non punie ici. `art. 105 et 109 CP`

LE PIÈGE CLASSIQUE

~~La peine prononcée décide de la catégorie.~~

C'est la peine maximale prévue par la loi qui compte, pas celle choisie.

À retenir : Trouvez l'article, puis lisez la peine la plus lourde qu'il prévoit.

Sources : articles vérifiés sur Fedlex, arrêts du Tribunal fédéral ; script et audit en accès libre sur GitHub. Licence CC BY-SA 4.0. Introduction pédagogique, ne remplace pas un conseil juridique.